

Problematik – Erteilung eAT gem. § 25 Abs. 3 AufenthG bei Passlosigkeit

Der Wortlaut des § 25 Abs. 3 AufenthG enthält im Vergleich zu § 25 Abs. 2 AufenthG (GFK und subs. Schutz) das kleine Wörtchen - „soll“ (erteilt werden), womit bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ein gewisser, aber auch bregrenzter Ermessensspielraum eröffnet wird.

Grundsätzlich ist der Aufenthaltstitel gem. § 25 Abs. 3 AufenthG bei Ersterteilung auszustellen, auch ohne die Vorlage des Passes, da den Betroffenen nach Abschluss des Asylverfahrens erst einmal die Möglichkeit zur Beantragung des Passes gegeben werden muss.

In dieser Zeit muss der Aufenthaltstitel als sogenannter Ausweisersatz ausgestellt werden, dh zunächst wird gem. § 5 Absatz 3 S. 1 von der Erfüllung der Passpflicht abgesehen.

Wirkt dann aber der Ausländer an der Passbeschaffung nicht mit oder verstößt er gegen seine Pflichten bei der Feststellung und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger Papiere, verstößt er gegen die entsprechenden Mitwirkungspflichten, sodass ihm bei der Verlängerung des eAT erst einmal nur eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt wird und erst bei Vorlage von Nachweisen, dass er sich bemüht etc., der eAT gem. § 25 Abs. 3 AufenthG ausgestellt werden kann.

Zusammengefasst: die Ersterteilung sollte nicht verweigert werden, aber bei der Verlängerung muss dann vorgetragen werden, woran die Passbeschaffung bisher gescheitert ist oder weshalb kein Pass beschaffen werden kann.

Anna Frölich

Rechtsanwältin